

JAKARTA, 30 September 2022

Kepada Yth :

Bapak / Ibu

PT ALSINDO PRATAMA NUSANTARA

UP YOHANA RUKO GADING RESIDENCE BLOK E 1

NO 5 JL ARTERI KELAPA GADING RT 000 RW 000

PEGANGSAAN DUA - KELAPA GADING

JAKARTA UTARA - 14250

021-22457277

Dengan hormat,

Terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu yang telah menggunakan PT. Toyota Astra Financial Services sebagai sarana untuk pembiayaan kendaraan Anda.

Bersama ini kami informasikan data mengenai perjanjian Perusahaan Bapak/Ibu sebagai berikut :

No. Perjanjian	: 2219467138
Tgl Jatuh Tempo	: 30 setiap bulannya
Nilai Angsuran	: 15,994,000
TA Personal Account	: 8808 0022 1946 7138
Bank	: Bank PERMATA cabang Royal Sunter Jakarta

Sesuai dengan metode **pembayaran menggunakan ATM** yang Perusahaan Bapak/Ibu sudah tentukan di awal perjanjian, bersama ini kami informasikan pembayaran melalui ATM dapat dilakukan di mesin ATM Bank Permata dengan menggunakan menu **Pembayaran** atau di mesin ATM lainnya (ATM Bersama, ALTO dan Prima) dengan menggunakan menu **Transfer**. Masukkan no TA Personal Account dan nilai angsuran yang akan dibayar.

Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan Bapak/Ibu menghubungi Hello, TAFriends! di **1500 550** atau melalui email di **contact.service@taf.co.id**, dengan senang hati kami akan membantu Bapak/Ibu.

Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan.

Hormat kami,



SURJAYA
BRANCH HEAD

Checklist dokumen yang diterima oleh customer :

- Surat Pernyataan Bersama
- Perjanjian Pembiayaan
- Lampiran Angsuran
- Syarat dan Ketentuan
- 14 Info Pokok bagi Konsumen
- Polis Asuransi
- Mini Booklet (Panduan Pembayaran)



PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI

Pada hari ini, tanggal telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi antara:

1. WAHYUDI NELWANTO Jabatan SALES HEAD, beralamat di KOMPLEK KIRANA BOUTIQUE OFFICE BLOK E1 NO.5 JALAN BOULEVARD RAYA NO.1 KELAPA GADING JAKARTA - 14240, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PERSEROAN seperti tersebut di atas (selanjutnya disebut "KREDITOR"), dengan
2. PT ALSINDO PRATAMA NUSANTARA, beralamat di RUKO GADING RESIDENCE BLOK E 1 NO 5 JL ARTERI KELAPA GADING RT. 000 RW. 000, PEGANGSAAN DUA, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA, 14250, perbuatan hukum diwakili secara sah oleh Tuan/Nyonya HARTOMO EFFENDI dalam kedudukannya sebagai DIREKTUR, dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama PT ALSINDO PRATAMA NUSANTARA (selanjutnya disebut "DEBITOR" KREDITOR dan DEBITOR secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK."

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. KREDITOR merupakan perusahaan pembiayaan yang menyediakan fasilitas pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran atas barang produktif;
2. DEBITOR merupakan perorangan/perusahaan yang membutuhkan pembiayaan kendaraan bermotor (selanjutnya disebut "BARANG") untuk mendukung aktivitas usahanya di INDUSTRI LOGAM & MESIN;
3. PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan Perjanjian Pembiayaan Investasi (selanjutnya disebut "PERJANJIAN") atas BARANG.

PARA PIHAK setuju untuk mengadakan PERJANJIAN dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa DEBITOR telah mengajukan permohonan kepada KREDITOR untuk diberi fasilitas **Pembiayaan INVESTASI** dengan cara **Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran** (selanjutnya disebut "**Fasilitas Pembiayaan**") dan KREDITOR dengan ini setuju memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada DEBITOR guna pembelian BARANG yang dibutuhkan DEBITOR dari Pihak Penjual AUTO 2000 - JKT KELAPA GADING, dengan penjelasan sebagai berikut:

Jumlah Unit : 1 (Satu)
Merk/Model/Type : TOYOTA/CAMRY/CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color)
Tahun : 2022

Warna :
No. Rangka :
No. Mesin : ATTITUDE BLACK MICA
MR2B63HK4N4010845
A25A0B70063

Dalam keadaan Baru atas nama PT ALSINDO PRATAMA NUSANTARA

2. Bahwa DEBITOR dengan ini secara tegas mengakui benar-benar dan secara sah telah menerima Fasilitas Pembiayaan dari KREDITOR dan dengan demikian DEBITOR mengakui telah berhutang kepada KREDITOR sebesar jumlah keseluruhan Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh KREDITOR kepada DEBITOR yang cukup dibuktikan dengan PERJANJIAN ini sebagai bukti / kuitansi tanda penerimaan atas jumlah Fasilitas Pembiayaan tersebut yang berdasarkan PERJANJIAN ini merupakan hutang DEBITOR adalah sebagai berikut:

- Harga Kendaraan (OTR)	: Rp.	690,200,000	- Tingka Suku Bunga	: Rp.	3.47 % flat
- Nilai Uang Muka	: Rp.	225,604,000	- Hutang Keseluruhan	: Rp.	575,784,000
- Hutang Pokok	: Rp.	521,483,824	- Besarnya tiap angsuran	: Rp.	15,994,000
- Bunga	: Rp.	54,300,176			

3. Biaya - biaya :

- Biaya Provisi	: Rp.	0.00	- Biaya Penjaminan	: Rp.	479,000
- Biaya Survey	: Rp.	0	- Biaya Notaris	: Rp.	0.00
- Biaya Asuransi	: Rp.	38,393,824	- Biaya lain - lain	: Rp.	2,021,000
- Biaya Pembebanan Agunan	: Rp.	0.00			

4. Jangka Waktu dan Pengembalian Hutang :

- Jangka Waktu	: 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak tanggal Fasilitas Pembiayaan dicairkan
- Dibayar dalam	: 35 (Tiga Puluh Lima) angsuran
- Pada tanggal	: setiap bulannya
- Mulai bulan	:

Setiap perubahan jangka waktu penyelesaian kewajiban DEBITOR kepada KREDITOR termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran hutang akan diatur sebagaimana dimaksud Pasal 4 SYARAT DAN KETENTUAN PERJANJIAN ini.

5. Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban DEBITOR kepada KREDITOR, baik yang timbul dari PERJANJIAN ini dan/atau perjanjian lainnya yang terkait dengan pembiayaan yang dibuat DEBITOR dan KREDITOR, maka DEBITOR dengan ini menyerahkan hak miliknya, termasuk secara fidusia jika disyaratkan oleh KREDITOR, atas BARANG kepada KREDITOR, sebagaimana KREDITOR menerima pula BARANG tersebut sebagai jaminan dan/atau dengan cara penyerahan lainnya seperti dijelaskan lebih lanjut dalam SYARAT DAN KETENTUAN PERJANJIAN.
6. PERJANJIAN ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh DEBITOR dan KREDITOR dan berakhir setelah DEBITOR memenuhi seluruh kewajibannya. Terhadap hal-hal lain yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini, DEBITOR dan KREDITOR telah sepakat untuk tunduk dan patuh kepada seluruh syarat PERJANJIAN sebagaimana tertulis pada lampiran Syarat dan Ketentuan Umum PERJANJIAN ini ("SYARAT DAN KETENTUAN PERJANJIAN"), yang setelah ditandatangani dan/atau diparafkan oleh DEBITOR menjadi bukti persetujuannya, diikatkan pada PERJANJIAN ini dan karenanya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

KREDITOR
taf

Direktorat Jenderal Pajak
SAKSI
Rp. 010000
00035226
ID201118
REAGI GARRY IMANJESAR

DEBITOR,
PT ALSINDO PRATAMA NUSANTARA
ALSINDO

PT Toyota Astra Financial Services

WAHYUDI NELWANTO

SANDY RACHMAT

HARTOMO EFFENDI

SURAT PERNYATAAN BERSAMA

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : MEIKEL WIJAYA K.
 Jabatan : BRANCH MANAGER
 Perusahaan : AUTO 2000 - JKT KELAPA GADING
 Alamat : JL. GADING RECIDENCE E-1 PEGANGSAAN DUA, KELAPA GADING

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ASTRA INTERNATIONAL TSO selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA", dengan

2. Nama : HARTOMO EFFENDI
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. : 1205112010820009
 Jabatan : DIREKTUR
 Perusahaan : PT ALSINDO PRATAMA NUSANTARA
 No. NPWP : 630534527043000
 Alamat : RUKO GADING RESIDENCE BLOK E 1 NO 5 JL ARTERI KELAPA GADING RT. 000 RW. 000, PEGANGSAAN DUA, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA, 14250

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT ALSINDO PRATAMA NUSANTARA, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- PIHAK PERTAMA mengakui dan membenarkan telah menjual secara tunai dan menyerahkan 1 (Satu) unit kendaraan bermotor kepada PIHAK KEDUA dengan spesifikasi kendaraan sebagaimana tercantum pada butir 6 Surat Pernyataan Bersama ini ("Kendaraan Bermotor"), yang dananya didapat dari fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES ("PERSEROAN") yang melakukan pengikatan dalam perjanjian pembiayaan selaku kreditor (selanjutnya disebut sebagai "KREDITOR") bagi PIHAK KEDUA selaku debitor sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Perjanjian seperti tersebut di atas ("PERJANJIAN") dan PIHAK KEDUA mengakui dan membenarkan telah membeli dan menerima 1 unit Kendaraan Bermotor dari PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA telah mengikat diri menyerahkan hak milik atas kendaraan bermotor tersebut di atas kepada PERSEROAN sesuai dengan PERJANJIAN.
- Sebagai penjual kendaraan bermotor, PIHAK PERTAMA terikat pada kewajibannya untuk mengurus pembuatan dokumen kendaraan bermotor yang dijual tersebut sampai selesai seluruhnya dan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 3 (tiga) bulan untuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) terhitung setelah ditandatanganinya surat ini, dan selanjutnya menyerahkan BPKB, salinan faktur dan foto copy STNK kepada PERSEROAN.
- PIHAK PERTAMA menegaskan dan menjamin bahwa kendaraan yang dijual kepada PIHAK KEDUA dan dibiayai oleh PERSEROAN adalah benar-benar sah milik PIHAK PERTAMA dan/atau diperoleh PIHAK PERTAMA secara sah berdasarkan hukum yang berlaku serta menjamin kebenaran dan keabsahan asal usul, status/kondisi kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan surat-surat kendaraan lainnya.
- Dengan tidak mengurangi kewajiban PIHAK PERTAMA dalam butir 3, PIHAK KEDUA wajib melakukan pengawasan tentang pelaksanaan kewajiban PIHAK PERTAMA tersebut.
- Unit kendaraan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah disetujui dan diketahui bersama antara PIHAK KEDUA dan PERSEROAN serta diketahui pula oleh PIHAK PERTAMA, dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk / Model / Type / Tahun	: TOYOTA / CAMRY / CAMRY 2.5 V	Warna	:ATTITUDE BLACK MICA
	: A/T (Non Premium Color) / 2022	Kondisi	: Baru
No. Rangka	:MR2B63HK4N4010845		
No. Mesin	:A25A0B70063	BPKB dan STNK a/n	: PT ALSINDO PRATAMA NUSANTARA
No. Polisi	:	BPKB No.	:

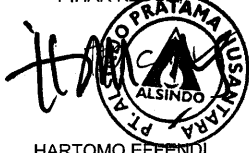
- PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penyerahan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan sah serta dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagaimana tercantum pada butir 3 di atas oleh PIHAK PERTAMA kepada dan untuk disimpan oleh KREDITOR dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta dokumen lainnya tersebut akan dikembalikan dalam keadaan yang sama kepada PIHAK KEDUA setelah kewajiban PIHAK KEDUA dipenuhi seluruhnya. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA dengan alasan apapun tidak akan menuntut PERSEROAN atas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang telah diterima kembali. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menjamin bahwa dokumen asli tersebut dalam butir ini, wajib diserahkan kepada KREDITOR, segera setelah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, waktu mana tidak melebihi 3 (tiga) hari setelah dokumen tersebut diterima PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA.
- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menegaskan bahwa kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut di atas tidak dalam sengketa/dijaminkan/dijual/dialihkan ke pihak ketiga lain siapapun adanya.
- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan secara hukum dan menanggung segala resiko yang timbul atas pernyataan tersebut di atas beserta segala akibat hukumnya, dan untuk selanjutnya KREDITOR dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan hukum dari pihak manapun.

Demikian Surat Pernyataan Bersama ini dibuat dengan sebenarnya. Surat Pernyataan Bersama ini tidak dapat dirubah/dicabut/dibatalkan tanpa persetujuan tertulis dari KREDITOR dan berlaku sejak ditandatanganinya dan sampai dengan selesainya kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA kepada KREDITOR.

JAKARTA, 30 SEP 2022

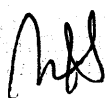
Hormat Kami,

PIHAK KEDUA



HARTOMO EFFENDI

PIHAK PERTAMA,



MEIKEL WIJAYA K.

MENGETAHUI,

PT Toyota Astra Financial Services

WAHYUDI MELVIANTO

14 INFO POKOK BAGI KONSUMEN

RETAIL

1. ANGSURAN

Angsuran adalah cicilan total Hutang yang dibayarkan Debitor/Lessee (untuk selanjutnya disebut "**Konsumen**") setiap jatuh tempo selama masa kredit. Konsumen tidak dapat menggunakan alasan atau peristiwa apapun untuk menunda pemenuhan Angsuran tersebut. Apabila timbul denda dan/atau biaya akibat keterlambatan pembayaran Angsuran, maka denda dan/atau biaya tersebut wajib dibayar bersama-sama dengan pembayaran Angsuran.

2. CARA PEMBAYARAN ANGSURAN

Alternatif metode pembayaran Angsuran bagi Bpk/Ibu :

- Autodebet dengan Bank : Permata, BCA, BRI, BNI, Mandiri
- Pembayaran via ATM
- Pembayaran via Transfer/RTGS
- Kantor Pos terdekat
- Bilyet Giro
- Kantor cabang TAF terdekat

3. BATAS AKHIR PEMBAYARAN (JATUH TEMPO)

Tanggal jatuh tempo adalah tanggal yang ditetapkan sebagai batas akhir pembayaran Angsuran setiap periode sesuai Perjanjian Pembiayaan.

4. DENDA

Denda adalah kewajiban yang timbul akibat keterlambatan pembayaran Angsuran oleh Konsumen kepada TAF. Besar denda dihitung sbb :

Denda = 0,2% x Angsuran x Hari Keterlambatan

5. TANDA TANGAN DI BERITA SERAH TERIMA BARANG (BSTB)

BSTB merupakan bukti bahwa BARANG sudah diserahkan dan diterima dalam keadaan baik oleh Konsumen dari penjual. Saat menerima BARANG, pastikan memberikan tandatangan serta cantumkan nama terang Konsumen atau penerima.

6. KONDISI PENGALIHAN BARANG

Konsumen tidak boleh meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahtangankan atau dengan cara apapun melepaskan, mengalihkan atau meminjamkan kembali BARANG tanpa persetujuan tertulis dari TAF.

7. JAMINAN FIDUSIA

Konsumen menjaminkan hak milik atas BARANG secara fidusia kepada TAF. Setelah Hutang lunas, TAF akan memberikan surat yang menerangkan hutang Konsumen lunas, dan karenanya Konsumen dapat melakukan roya atas jaminan fidusia.

8. ASURANSI KENDARAAN

Selama jangka waktu kredit, BARANG wajib diasuransikan di Perusahaan Asuransi yang disetujui oleh TAF.

Asuransi Comprehensive menjamin BARANG yang dipertanggungjawabkan terhadap kerusakan sebagian maupun keseluruhan (total) akibat risiko yang dijamin sesuai polis.

Asuransi Total Loss Only (TLO) menjamin BARANG yang dipertanggungjawabkan terhadap kerusakan (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) hingga kehilangan kendaraan akibat pencurian atau risiko yang dijamin sesuai polis.

Risiko yang dijamin :

Kerusakan/kerugian akibat tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran dan kerugian penyeberangan kapal dibawah Dirjen Perhubungan Darat.

Risiko yang tidak dijamin :

- Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya
- Kelebihan muatan, barang/hewan yang dimuat, zat kimia
- Kerusakan dan huru-hara kecuali dengan perluasan
- Bencana alam kecuali dengan perluasan
- Kerusakan dan kehilangan perlengkapan tambahan, ban, velg atau material BARANG yang aus
- Perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - Tertanggung sendiri
 - Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung tertanggung

Apabila terjadi risiko yang dijamin, Konsumen harus segera melapor ke kantor cabang Perusahaan Asuransi dan TAF dalam waktu **maksimal 2x24 jam**, disertai dengan penyerahan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

Penggantian klaim asuransi berupa uang (bukan BARANG). Nilai penggantian digunakan untuk menutup Hutang Konsumen kepada TAF. Bila nilai penggantian lebih besar dari Hutang, dana tersebut akan dikembalikan ke Konsumen setelah mendapatkan konfirmasi tertulis dari DEBITOR dan sesuai dengan kebijakan internal TAF. Bila nilai penggantian kurang dari Hutang, maka Konsumen harus melunasi sisa Hutang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bank setelah diberitahukan oleh TAF.

Apabila klaim asuransi ditolak oleh Perusahaan Asuransi, Konsumen bertanggung jawab atas segala risiko yang terjadi pada BARANG dan hal tersebut tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban Konsumen (termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban pembayaran) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.

Pembatalan asuransi dapat dilakukan jika kewajiban Konsumen kepada TAF telah terpenuhi seluruhnya; pembatalan dilakukan secara langsung di Perusahaan Asuransi.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Asuransi BARANG, silahkan menghubungi Call Center Perusahaan Asuransi.

9. ASURANSI JIWA PERLINDUNGAN KREDIT

Konsumen memiliki pilihan untuk mengikuti Asuransi Jiwa Perlindungan Kredit pada perusahaan asuransi yang disetujui TAF untuk menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran akibat risiko-risiko yang ditanggung sesuai dengan polis asuransi/sertifikat. Setiap manfaat pertanggungan yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi akan dibayarkan kepada TAF yang digunakan untuk melakukan pembayaran angsuran Konsumen yang tertunggak dan/atau jumlah sisa pinjaman.

Asuransi Jiwa Perlindungan Kredit mulai berlaku terhitung sejak tanggal PERJANJIAN.

Bila risiko yang diasuransikan ditolak oleh Asuransi baik sebagian maupun seluruhnya, maka Konsumen tetap membayar seluruh sisa hutangnya kepada TAF termasuk dan tidak terbatas pada bunga, denda dan biaya-biaya lainnya akibat keterlambatan pembayaran angsuran.

Kondisi pertanggungan Asuransi Jiwa Perlindungan Kredit mengikuti ketentuan dalam polis asuransi/sertifikat.

10. PEMBERIAN DATA/INFORMASI

Konsumen memberikan semua data, informasi, pernyataan dan dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan sesuai dengan permintaan TAF, serta menjamin kebenaran dan keaslian data, informasi, pernyataan, serta dokumen tersebut. Jika ada perubahan alamat dan nomor telepon, wajib menginformasikan ke TAF.

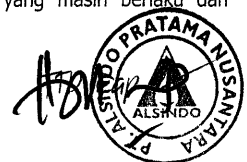
11. PENYERAHAN DAN PENGAMBILAN BPKB

Konsumen wajib dan setuju untuk menyerahkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ke kantor cabang TAF sebagai syarat pencairan fasilitas yang akan diterima Konsumen.

BPKB diambil di kantor cabang TAF (tempat pengajuan kredit) setelah seluruh kewajiban Konsumen kepada TAF, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini dan/atau perjanjian lain dimana Konsumen berhutang kepada TAF, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain (begitupun sebaliknya), telah terlaksana dengan baik. TAF berhak menahan BPKB apabila Konsumen masih memiliki kewajiban (termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban pembayaran) terhadap TAF berdasarkan PERJANJIAN ini dan/atau perjanjian lain yang di tandatangani oleh Konsumen dengan TAF.

Syarat pengambilan BPKB bagi Konsumen Perorangan:

- KTP/ KITAS (WNA) Asli Konsumen yang masih berlaku dan terdapat tanda tangan.



14 INFO POKOK BAGI KONSUMEN

Syarat pengambilan BPKB bagi Konsumen Badan Usaha (Perusahaan/CV/Koperasi/Yayasan/Firma):

- KTP/ KITAS (WNA) Asli Direktur atau pejabat yang berhak dan berwenang mewakili Badan Usaha. Kartu identitas tersebut wajib yang masih berlaku dan terdapat tanda tangan.
- Stempel Badan Usaha.
- Fotokopi Akta Pendirian atau Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai susunan Pengurus (Direksi) dan Pengawas (Dewan Komisaris) Badan Usaha terakhir.

Yang berhak mengambil BPKB adalah Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan.

12. PELUNASAN DIPERCEPAT

Konsumen membayar sejumlah uang sebesar jumlah yang telah disetujui ditambah penalti yang harus dibayar oleh Konsumen yang diperhitungkan dari sisa pokok pinjaman : (i) sebesar 7% (tujuh persen) jika pelunasan dilakukan dalam waktu 1 tahun sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan atau (ii) sebesar 5% (lima persen) jika pelunasan dilakukan lebih dari 1 tahun setelah tanggal Perjanjian Pembiayaan. Biaya ini ditambah dengan bunga berjalan, Biaya administrasi keterlambatan, denda keterlambatan, biaya tarik atas kendaraan dan Biaya administrasi pelunasan dipercepat, serta biaya lainnya yang masih terhutang.

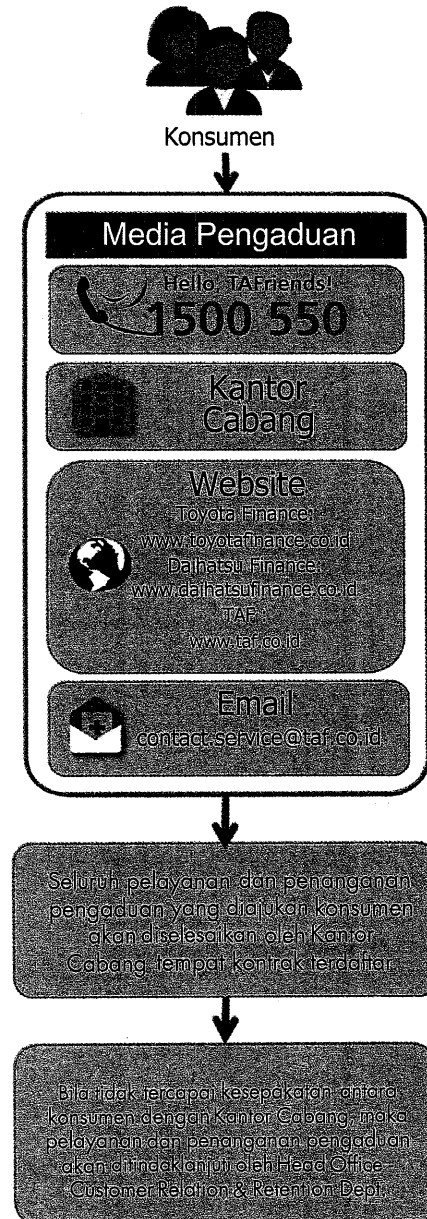
13. INFORMASI BIAYA-BIAYA *

- Biaya Administrasi Pembiayaan yang besarnya sebagaimana tertera pada Formulir Pengajuan Pembiayaan yang telah ditandatangani oleh Konsumen dan TAF.
- Biaya Administrasi Pelunasan Dipercepat: Rp 500.000,-
- Biaya Administrasi Keterlambatan: Rp 20.000,- per periode keterlambatan.
- Biaya Amandemen Perubahan Tanggal Jatuh Tempo: Rp. 250.000,-
- Biaya Amandemen Perubahan Perjanjian Pembiayaan: Rp 500.000,-
- Biaya Amandemen Pengalihan Perjanjian Pembiayaan: Rp 1.500.000,- per amandemen per Perjanjian Pembiayaan.
- Biaya Pembayaran Angsuran berdasarkan Cara Pembayaran:

Cara Bayar	Waktu	Biaya
Auto Debet	Diterima pada hari yang sama	Rp. 3,000,- (apabila transaksi gagal)
Transfer ATM Bank Permata		Rp. 5,000,-
Transfer ATM Non Bank Permata		Rp. 5,000,- + biaya jaringan
Setor Tunai via Teller Bank		Rp. 5,000,- + biaya setor tunai
Setor Tunai via Cabang TAF		Rp. 20,000,-
Kantor Pos	2 hari kerja	Rp. 7,000,-
PDC	3 hari kerja	Biaya tergantung jenis PDC & Bank

- Biaya Tagih adalah biaya yang dikenakan kepada Konsumen per kuitansi untuk setiap Angsuran yang ditagih oleh petugas penagihan TAF dan/atau yang ditunjuk oleh TAF sebesar Biaya Setor Tunai.
- Biaya Wanprestasi/Cidera Janji adalah biaya yang timbul dan dibebankan kepada Konsumen dikarenakan Konsumen melakukan tindakan wanprestasi/cidera janji terhadap Perjanjian Pembiayaan dengan TAF yang nilainya berdasarkan kasus per kasus meliputi biaya penarikan BARANG, biaya pengamanan, biaya hukum.
- Biaya-biaya tersebut diatas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan TAF.

14. PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN



Untuk informasi lebih lanjut, kami dapat dihubungi di

Hello, TAFriends!
1500 550

Jam Operasional Kantor Cabang TAF :

SENIN - JUMAT : Pkl 08.00 – 15.00
SABTU : Pkl 08.00 – 12.00

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang tertera dalam 14 Info Pokok Bagi Konsumen TAF ini telah dijelaskan kepada saya dan oleh karenanya saya mengetahui dan mengerti sepenuhnya mengenai informasi dimaksud. Saya menyetujui bahwa saya akan menerima Dokumen-Dokumen terkait Perjanjian Pembiayaan melalui :

Email ☐ FLEX ☐ Jasa Kurir ☐

2/9/22



PT Toyota Astra Financial Services

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Bahwa, Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan ini (selanjutnya disebut "SYARAT DAN KETENTUAN PERJANJIAN") merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan No. 2219467138 dan lampiran-lampirannya (selanjutnya disebut "PERJANJIAN").

Bahwa, definisi-definisi beserta istilah-istilah yang ditentukan dan/atau dipakai dalam PERJANJIAN mempunyai arti yang sama dengan definisi-definisi dan istilah-istilah dalam Syarat dan Ketentuan Umum PERJANJIAN ini.

PASAL 1 SYARAT- SYARAT UMUM

KREDITOR dan DEBITOR dengan ini menyetujui ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam PERJANJIAN, Perjanjian Tambahan, Surat Pernyataan, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari PERJANJIAN ini.

PASAL 2 FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS

PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani dengan mengikuti permohonan fasilitas DEBITOR yang tertuang dalam Formulir Pengajuan Pembiayaan (selanjutnya disebut "FORMULIR"). DEBITOR bertanggung jawab atas kebenaran isi FORMULIR dan dokumen persyaratan pembiayaan yang diserahkan DEBITOR kepada KREDITOR yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan PERJANJIAN ini.

PASAL 3 PENGUNAAN PEMBIAYAAN

3.1. Pembiayaan KREDITOR kepada DEBITOR akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam PERJANJIAN ini.

3.2. DEBITOR memberi kuasa yang tidak dapat dibatalkan dan/atau ditarik kembali kepada KREDITOR untuk dan atas nama serta untuk kepentingan DEBITOR, menggunakan dana yang diperoleh dari pencairan fasilitas pembiayaan ini untuk pembayaran lunas harga pembelian BARANG kepada Pihak Penjual serta menerima tanda terima pembayaran dari Pihak Penjual yang juga merupakan bukti penerimaan pinjaman dari KREDITOR kepada DEBITOR. Pencairan Fasilitas Pembiayaan ini dilakukan setelah DEBITOR memenuhi semua kewajibannya menurut PERJANJIAN ini.

PASAL 4 PEMBAYARAN KEMBALI

4.1. DEBITOR akan mengembalikan fasilitas pembiayaan (pinjaman) secara mengangsur dengan jangka waktu dan jumlah sebagaimana diuraikan dalam PERJANJIAN.

4.2. DEBITOR berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan PERJANJIAN ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo tepat pada waktunya, dalam jumlah yang penuh sesuai dengan PERJANJIAN ini.

4.3. DEBITOR tidak dapat menggunakan alasan atau peristiwa-peristiwa apapun juga termasuk karena keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi pada DEBITOR untuk menunda pembayaran angsuran tersebut.

4.4. Jika hari jatuh tempo tersebut jatuh bukan pada hari kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada hari kerja sebelum waktu jatuh tempo atau jika tanggal jatuh tempo tersebut jatuh pada hari kerja dalam suatu bulan kalender dimana dalam bulan kalender tersebut tidak terdapat tanggal yang mempunyai nomor yang sama dengan tanggal jatuh tempo, maka waktu jatuh tempo akan jatuh pada hari kerja terakhir dalam bulan kalender dimaksud. Lewatnya waktu suatu pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN merupakan bukti yang sempurna mengenai kelalaian DEBITOR untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut PERJANJIAN ini.

4.5. DEBITOR wajib membayar kepada KREDITOR:

- (a) denda keterlambatan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari dari keseluruhan jumlah kewajiban DEBITOR yang telah jatuh tempo, untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan oleh DEBITOR;

- (b) biaya administrasi untuk setiap keterlambatan pembayaran ("Biaya Administrasi Keterlambatan") per angsuran yang jatuh tempo sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah); dan

- (c) biaya lain yang mungkin timbul termasuk namun tidak terbatas pada biaya notaris, biaya jasa hukum, biaya eksekusi, penyimpanan, pengangkutan, asuransi, perbaikan dan penjualan atau pelepasan BARANG dengan cara apapun juga, dan biaya lainnya yang masih terhutang,

yang berhak ditagih secara sekaligus dan seketika oleh KREDITOR kepada DEBITOR.

4.6. Setiap pembayaran oleh DEBITOR kepada KREDITOR akan diterima, dipergunakan dan dibukukan oleh KREDITOR dengan urutan prioritas sebagai berikut (atau dengan urutan lain yang sepenuhnya ditentukan oleh KREDITOR), yaitu: (a) angsuran; (b) denda; (c) Biaya Administrasi Keterlambatan (dan/atau biaya lainnya); (d) biaya administrasi pembayaran. Setiap pembukuan dan/atau pencatatan mengenai pembayaran kewajiban DEBITOR yang dibuat oleh KREDITOR, merupakan bukti yang sah dan mengikat DEBITOR.

4.7. Apabila terjadi tindakan di bidang moneter dan/atau di bidang-bidang lain oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berakibat langsung maupun tidak langsung pada PERJANJIAN ini, maka KREDITOR, jika diperlukan, berhak menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran DEBITOR kepada KREDITOR sebagaimana akan diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada DEBITOR dan DEBITOR wajib mengikuti penyesuaian jumlah tersebut.

4.8. Semua pembayaran harus dilakukan sesuai cara yang ditetapkan oleh KREDITOR, meliputi pembayaran langsung di kantor cabang/perwakilan KREDITOR, melalui bank, kantor pos atau lembaga lain yang ditetapkan sesuai informasi resmi panduan pembayaran angsuran yang diterbitkan KREDITOR.

Pembayaran angsuran yang sah adalah pembayaran yang dibuktikan dengan kuitansi resmi yang dikeluarkan oleh KREDITOR atau dengan alat bukti pembayaran lain yang sah yang diterbitkan oleh lembaga terkait yang berwenang yang ditunjuk oleh KREDITOR.

Biaya administrasi yang timbul akibat cara pembayaran yang dipilih oleh DEBITOR, menjadi kewajiban dan beban DEBITOR.

Pembayaran dengan cheque atau giro bilyet oleh DEBITOR dinyatakan sah dan berharga setelah cheque dan giro bilyet tersebut berhasil diuangkan atau dipindahbukukan oleh KREDITOR. Cheque tersebut harus dibuat atas nama KREDITOR dan mencoret kata "pembawa" pada cheque.

4.10. Atas persetujuan KREDITOR, DEBITOR dapat melunasi baik seluruh ataupun sebagian hutangnya kepada KREDITOR di luar ketentuan mengenai jangka waktu pengembalian hutang yang telah disepakati Para Pihak sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 PERJANJIAN ("Pelunasan Dipercepat"). DEBITOR wajib membayar secara sekaligus dan seketika sejumlah uang dalam rangka Pelunasan Dipercepat sebesar jumlah yang telah disetujui oleh KREDITOR, ditambah (i) penalti sebesar 7% (tujuh persen) jika dilakukan dalam waktu 1 tahun sejak tanggal PERJANJIAN atau 5% (lima persen) jika dilakukan lebih dari 1 tahun setelah tanggal PERJANJIAN; yang diperhitungkan dari sisa pokok hutang (pinjaman); (ii) bunga berjalan; dan (iii) biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); serta apabila ada, DEBITOR berkewajiban pula untuk melunasi kepada KREDITOR biaya administrasi keterlambatan, denda keterlambatan, biaya lain yang mungkin timbul termasuk namun tidak terbatas pada biaya notaris, biaya jasa hukum, biaya eksekusi, penyimpanan, pengangkutan, asuransi, perbaikan dan penjualan atau pelepasan BARANG dengan cara apapun juga, dan biaya lainnya yang masih terhutang.

Dalam hal ini, perhitungan atas penyelesaian kewajiban DEBITOR kepada KREDITOR, termasuk tapi tidak terbatas pada pembayaran hutang tersebut, didasarkan pada konversi suku bunga atas angsuran ke bunga efektif.

PASAL 5 PEMBERIAN JAMINAN SECARA FIDUSIA DAN PENYIMPANAN

DEBITOR wajib menjaminkan hak milik atas BARANG secara fidusia kepada KREDITOR sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dengan cara lain sesuai ketentuan dalam PERJANJIAN ini untuk menjamin seluruh pembayaran yang merupakan kewajiban DEBITOR kepada KREDITOR, baik yang timbul dari PERJANJIAN ini dan/atau perjanjian terkait lainnya atau kewajiban lain yang timbul dari perjanjian lainnya yang merupakan pemberian fasilitas pembiayaan (pinjaman) dari KREDITOR baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain kepada DEBITOR.



**PASAL 6
PENGUASAAN BARANG**

- 6.1. KREDITOR dengan ini menyerahkan BARANG kepada DEBITOR untuk disimpan/dipakai, DEBITOR akan menyimpan/memakai BARANG untuk dan atas nama KREDITOR, dan DEBITOR dengan ini menguasakan kepada KREDITOR untuk menyimpan semua dokumen-dokumen asli yang bersangkutan mengenai hak milik atas BARANG berupa antara lain tetapi tidak terbatas pada faktur (*copy* asli) dan BPKB asli.
- 6.2. DEBITOR harus memelihara/memakai/menyimpan BARANG secara layak sebagaimana lazimnya menyimpan BARANG yang dititipkan.
- 6.3. DEBITOR dilarang untuk meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan hak atas BARANG atau tidak akan membebaskan BARANG dengan menjaminkan kembali secara fidusia atau jaminan lainnya, tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari KREDITOR.
- 6.4. DEBITOR dapat menggunakan BARANG sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaannya dan DEBITOR tidak akan menggunakan BARANG untuk kepentingan dan tujuan lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KREDITOR; dan karenanya DEBITOR akan berhenti menggunakan BARANG, setelah mendapat pemberitahuan tertulis dari KREDITOR.
- 6.5. Seorang wakil dari KREDITOR dapat setiap waktu untuk memeriksa BARANG.
- 6.6. DEBITOR harus membayar segala biaya pemeliharaan, pengangkutan dan pengawasan BARANG dan segala pajak, yang dikenakan terhadap BARANG.
- 6.7. Selama jangka waktu PERJANJIAN ini masih berjalan, DEBITOR bertanggung jawab atas kondisi BARANG dari dan setiap kehilangan, kehancuran, kemerosotan, penyusutan harga, dan/atau kerusakan.
- 6.8. DEBITOR tidak akan mengirim, mengusahkan atau mengijinkan BARANG untuk diambil oleh siapapun atau dikirim keluar wilayah Republik Indonesia dan tidak akan mendaftarkan BARANG tersebut dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa persetujuan tertulis dari KREDITOR.
- 6.9. DEBITOR baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak Penjual/Pemasok dan/atau Produsen bertanggungjawab untuk menyerahkan BPKB asli atas BARANG dan dokumen pelengkap lainnya kepada KREDITOR, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan BARANG tersebut. Jika pihak Penjual/Pemasok dan/atau Produsen lalai untuk menyerahkan BPKB tersebut karena sebab apapun, maka DEBITOR harus melakukan setiap usaha yang diperlukan dan atas biaya DEBITOR sendiri untuk menyerahkan BPKB kepada KREDITOR dan tidak merugikan KREDITOR dalam hal apapun. Setelah KREDITOR menerima BPKB asli, KREDITOR akan menyimpan BPKB asli tersebut ditempat yang layak, yang sudah ditentukan oleh KREDITOR sampai dengan seluruh kewajiban DEBITOR berdasarkan PERJANJIAN ini dan/atau perjanjian(-perjanjian) lain yang di tandatangani oleh DEBITOR dengan KREDITOR dapat terlaksana dengan baik.
- 6.10. Setiap akibat yang timbul dari kegagalan DEBITOR untuk memenuhi janji tersebut di atas, akan ditanggung sendiri oleh DEBITOR. DEBITOR akan membebaskan dan mengganti rugi kepada KREDITOR atas setiap klaim atau gugatan tanggung jawab terhadap pihak ketiga sebagai akibat dari hal tersebut di atas.

**PASAL 7
ASURANSI**

- 7.1. DEBITOR wajib mengasuransikan BARANG pada perusahaan yang disetujui KREDITOR dengan biaya ditanggung oleh DEBITOR terhitung sejak DEBITOR menandatangani tanda penerimaan BARANG dan selama berlakunya PERJANJIAN ini (untuk selanjutnya disebut "**Asuransi BARANG**"). Perincian mengenai biaya Asuransi BARANG dapat dilihat pada daftar perincian pembiayaan konsumen. KREDITOR dan DEBITOR sepakat bahwa:
- 7.1.1. KREDITOR berhak menentukan terhadap risiko apa BARANG itu harus diasuransikan dan DEBITOR wajib menambah klausula-klausula yang ditentukan oleh KREDITOR termasuk akan tetapi tidak terbatas pada kewajiban membayar kepada pihak ketiga (*Third Party Liabilities*) dan besarnya harus cukup menutup nilai BARANG.
- 7.1.2. DEBITOR berkewajiban untuk mengasuransikan BARANG terhadap risiko-risiko lain sebagai tambahan apabila dianggap perlu oleh KREDITOR, dan apabila BARANG itu tidak atau belum

diasuransikan, maka KREDITOR (tetapi tidak berkewajiban) dan tanpa memerlukan kuasa ataupun pemberitahuan secara tertulis dari DEBITOR, KREDITOR berhak dan diberi kuasa penuh oleh DEBITOR untuk mengasuransikan BARANG terhadap risiko-risiko yang dianggap perlu, dan dalam hal demikian DEBITOR harus segera membayar kembali seluruh biaya premi asuransi dan biaya-biaya lainnya kepada KREDITOR.

- 7.1.3. Apabila DEBITOR lalai mengasuransikan BARANG, maka segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan BARANG dan risiko lainnya terhadap BARANG, sepenuhnya ditanggung oleh DEBITOR. Pelanggaran terhadap kewajiban ini tidak dapat menjadi alasan untuk tidak melaksanakan atau menunda kewajiban pembayaran angsuran DEBITOR kepada KREDITOR berdasarkan PERJANJIAN ini.

- 7.2. Selain kewajiban mengasuransikan BARANG, DEBITOR memiliki pilihan untuk mengikuti asuransi jiwa perlindungan kredit pada perusahaan asuransi yang disetujui KREDITOR untuk menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran akibat risiko-risiko yang ditanggung sesuai dengan polis asuransi/sertifikat (untuk selanjutnya disebut "**Asuransi Jiwa Perlindungan Kredit**") dengan biaya ditanggung oleh DEBITOR. KREDITOR dan DEBITOR sepakat bahwa:

- 7.2.1. DEBITOR setuju bahwa Asuransi Jiwa Perlindungan Kredit mulai berlaku terhitung sejak tanggal PERJANJIAN.

- 7.2.2. DEBITOR setuju bahwa kondisi pertanggungan dalam Asuransi Jiwa Perlindungan Kredit mengikuti ketentuan dalam polis asuransi/sertifikat.

- 7.3. Atas Asuransi Barang dan/atau Asuransi Jiwa Perlindungan Kredit yang diikuti oleh DEBITOR, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 7.3.1. DEBITOR berkewajiban menyerahkan kepada KREDITOR seluruh premi yang harus dibayar di muka untuk masa asuransi yang dapat mencakup seluruh masa berlakunya fasilitas pembiayaan (pinjaman) seperti disebutkan dalam PERJANJIAN ini, yang mana premi tersebut akan diteruskan ke Perusahaan Asuransi.

- 7.3.2. Apabila premi asuransi yang telah dibayar di muka, di mana pada saat melakukan penutupan asuransi tahun berikutnya ternyata masih terdapat kekurangan pembayaran premi asuransi, maka DEBITOR bersedia dan berkewajiban untuk membayar kekurangan premi Asuransi sesuai penagihan yang tertulis dalam kuitansi premi asuransi yang terbaru.

- 7.3.3. Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya setiap jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITOR kepada KREDITOR, maka DEBITOR dengan ini melakukan cession dan mengalihkan kepada KREDITOR semua hak-hak dan tagihan-tagihan terhadap uang pertanggungan yang dipunyai terhadap perusahaan-perusahaan asuransi berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ditutup oleh DEBITOR, sebagaimana dengan ini KREDITOR menerima dengan baik cession dan pengalihan tersebut di atas.

- 7.3.4. Apabila kondisi sebagaimana di bawah ini terjadi:

- 7.3.4.1. Pengalihan hak-hak dan tagihan-tagihan terhadap uang pertanggungan yang dipunyai DEBITOR sebagaimana dalam Pasal 7.3.3 PERJANJIAN ini tidak cukup untuk menutup setiap jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITOR kepada KREDITOR; dan/atau

- 7.3.4.2. BARANG dan/atau setiap risiko yang diasuransikan ditolak oleh perusahaan asuransi baik sebagian maupun seluruhnya;

maka DEBITOR wajib melunasi setiap kekurangan atau pembayaran atas setiap jumlah yang terhutang dan wajib dibayarkan oleh DEBITOR kepada KREDITOR berdasarkan PERJANJIAN ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja bank setelah diberitahukan oleh KREDITOR. Lebih lanjut, DEBITOR dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk memikul dan menanggung serta bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko yang terjadi dan/atau tuntutan pihak ketiga yang timbul sebagai akibat dari peristiwa apapun juga termasuk peristiwa yang tidak turut dipertanggungkan.

- 7.3.5. Dalam hal terdapat kelebihan atas uang pertanggungan setelah seluruh kewajiban DEBITOR berdasarkan PERJANJIAN ini



terpenuhi, KREDITOR akan mengembalikan kelebihan atas uang pertanggungan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah DEBITOR mengembalikan konfirmasi tertulis (atas informasi yang disampaikan KREDITOR kepada DEBITOR) sehubungan dengan pengembalian kelebihan uang pertanggungan tersebut.

- 7.3.6. Dalam hal DEBITOR bermaksud membatalkan penutupan Asuransi sebelum jangka waktu pertanggungan tersebut berakhir, maka DEBITOR akan menerima sisa pengembalian premi Asuransi yang telah dibayar di muka sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh KREDITOR dan sesuai dengan perhitungan dari Perusahaan Asuransi yang bersangkutan setelah seluruh kewajiban DEBITOR berdasarkan PERJANJIAN ini dan/atau perjanjian-(perjanjian) lain yang di tandatangi oleh DEBITOR dengan KREDITOR terpenuhi dengan baik.
- 7.3.7. DEBITOR berkewajiban untuk memberitahukan kepada KREDITOR dan Perusahaan Asuransi, apabila terjadi kerugian/kejadian-kejadian yang harus ditutup/dipertanggungjawabkan oleh Perusahaan Asuransi dalam jangka waktu 2 x 24 jam, disertai dengan penyerahan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kejadian tersebut.
- 7.3.8. DEBITOR wajib mengikuti seluruh ketentuan dan melaksanakan seluruh kewajiban yang terbit dari hubungan pengikatan asuransi yang bersangkutan.

PASAL 8

PERISTIWA WANPRESTASI: UPAYA HUKUM

- 8.1. DEBITOR sepakat dan setuju dengan KREDITOR bahwa setiap peristiwa di bawah ini merupakan "Peristiwa Wanprestasi" berdasarkan PERJANJIAN ini:
- 8.1.1. DEBITOR tidak membayar angsuran yang telah jatuh tempo dan/atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan PERJANJIAN ini, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja;
- 8.1.2. DEBITOR tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam PERJANJIAN ini atau setiap perjanjian, dokumen atau jaminan yang dimaksudkan PERJANJIAN ini;
- 8.1.3. DEBITOR membuat, memberikan atau melaksanakan pernyataan, jaminan atau keterangan dalam PERJANJIAN ini atau dalam perjanjian, dokumen atau jaminan apapun yang dimaksudkan PERJANJIAN ini yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan;
- 8.1.4. DEBITOR tidak mempertahankan dan/atau melakukan perubahan besar pada asuransi yang disyaratkan Pasal 7 PERJANJIAN ini;
- 8.1.5. DEBITOR menuntut, mengambil suatu tindakan atau membiarkan suatu tindakan yang menyatakan atau menyiratkan bahwa DEBITOR adalah pemilik BARANG;
- 8.1.6. DEBITOR meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan hak atas BARANG atau membebaskan BARANG dengan menjaminkan kembali secara fidusia atau jaminan lainnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KREDITOR;
- 8.1.7. DEBITOR dan/atau BARANG diduga atau terlibat dalam suatu perkara atau menjadi objek perkara baik pidana atau perdata;
- 8.1.8. Apabila hasil penjualan BARANG tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang DEBITOR kepada KREDITOR dan DEBITOR tidak melunasi sisa hutang (kekurangan) tersebut kepada KREDITOR selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja bank setelah diberitahukan;
- 8.1.9. Apabila berdasarkan pertimbangan KREDITOR, terjadi hal yang dapat mempengaruhi kemampuan DEBITOR dalam melakukan pembayaran dan/atau kewajibannya dalam PERJANJIAN ini, termasuk namun tidak terbatas pada:

- 8.1.9.1. Pengalihan, penyitaan, perampasan, penghukuman, atau eksekusi atas harta kekayaan DEBITOR baik sebagian maupun seluruhnya termasuk terhadap BARANG;

- 8.1.9.2. Perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang berdampak pada posisi keuangan atau komersil DEBITOR;

- 8.1.9.3. DEBITOR berhenti melakukan kegiatan usahanya;

- 8.1.9.4. DEBITOR dan/atau PENJAMIN mengajukan permohonan pailit, penundaan kewajiban pembayaran hutang ("PKPU"), tidak membayar hutang kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih (jatuh tempo) atau suatu permohonan kepailitan dan/atau PKPU yang diajukan terhadap DEBITOR dan/atau PENJAMIN atas permintaan pihak manapun;

- 8.1.9.5. DEBITOR berada di bawah pengampunan (*onder curatele gesteld*) atau karena sebab apapun yang menyebabkan DEBITOR tidak cakap, tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya;

- 8.1.9.6. DEBITOR atau PENJAMIN meninggal dunia, sakit berkelanjutan atau cacat tetap, dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar (jika DEBITOR atau PENJAMIN adalah suatu Perseroan); kecuali apabila penerima dan/atau penerus hak/para ahli warisnya, dengan persetujuan KREDITOR, menyatakan sanggup untuk memenuhi semua kewajiban DEBITOR atau PENJAMIN berdasarkan PERJANJIAN ini.

- 8.1.10. DEBITOR dan/atau afiliasi DEBITOR gagal untuk memenuhi kewajibannya atau wanprestasi berdasarkan perjanjian atau kerjasama lainnya dengan KREDITOR, afiliasi KREDITOR, KREDITOR bersama dengan pihak ketiga, atau pihak lainnya;

- 8.1.11. DEBITOR tidak menyerahkan dokumen asli yang berkaitan dengan kepemilikan BARANG sebagai jaminan kepada KREDITOR.

- 8.2 Dalam hal terjadi Peristiwa Wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 8.1, maka DEBITOR wajib segera melakukan hal-hal di bawah ini:

- 8.2.1. Menyerahkan BARANG kepada KREDITOR untuk selanjutnya KREDITOR berhak melakukan penjualan, pengalihan dan/atau upaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.3.1.2 dan Pasal 8.3.2 PERJANJIAN;

- 8.2.2. Melakukan pembayaran atas seluruh jumlah yang terhutang menurut PERJANJIAN ini, termasuk namun tidak terbatas pada:

- 8.2.2.1. semua jumlah Hutang Pokok, Biaya Tambahan, bunga dan denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan tarif yang disebut dalam PERJANJIAN; dan

- 8.2.2.2. semua ongkos dan biaya yang dikeluarkan oleh KREDITOR, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya notaris, biaya jasa hukum, biaya eksekusi, penyimpanan, pengangkutan, asuransi, perbaikan dan penjualan atau pelepasan BARANG dengan cara apapun juga, dan biaya lainnya yang masih terhutang, sejak tanggal dikeluarkannya ongkos atau biaya tersebut sampai dengan selesai semua kewajiban yang harus dibayar oleh DEBITOR.

Dalam hal terjadi Peristiwa Wanprestasi, KREDITOR atas pertimbangannya sendiri dapat terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada DEBITOR. Dalam hal DEBITOR tidak menerima Surat Peringatan dari KREDITOR, maka KREDITOR tetap berhak untuk melaksanakan hak-haknya sesuai ketentuan PERJANJIAN.

- 8.3. Apabila DEBITOR tidak segera melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 8.2 atau jangka waktu lainnya yang ditetapkan oleh KREDITOR, maka KREDITOR berhak: 1) mengakhiri PERJANJIAN ini; dan/atau 2), melakukan hal-hal sebagaimana di bawah ini tanpa perlu adanya suatu keputusan atau penetapan pengadilan, diantaranya:

- 8.3.1 Melakukan eksekusi, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan hal-hal di bawah ini:



- 8.3.1.1. KREDITOR atau wakilnya, dapat memasuki, mengamankan, dan menguasai tempat atau lokasi di mana BARANG mungkin ditemukan, membuka setiap pintu atau pengikat, melepaskan dan membongkar barang-barang lainnya di mana BARANG itu berada dan secara fisik mengangkat dan membawa BARANG. KREDITOR tidak memiliki tanggung-jawab apapun pada DEBITOR atau pihak-pihak lain atas kerusakan pada barang, bangunan atau lainnya yang disebabkan oleh tindakan eksekusi BARANG;
- 8.3.1.2. Menjual atau mengalihkan hak atas BARANG dengan ketentuan sebagai berikut:
- 8.3.1.2.1. Dilakukan berdasarkan kebijakan KREDITOR sendiri termasuk namun tidak terbatas dengan cara lelang, penjualan langsung atau transaksi lainnya yang dibolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 8.3.1.2.2. KREDITOR berhak menolak atau menerima setiap penawaran pada waktu penjualan atau pengalihan tersebut di atas;
- 8.3.1.2.3. KREDITOR tidak bertanggung jawab kepada DEBITOR terkait penjualan atau pengalihan hak dengan cara apapun, eksekusi BARANG, dan hasil yang diterima KREDITOR dari hal-hal tersebut;
- 8.3.1.2.4. Apabila terdapat kelebihan hasil penjualan BARANG, maka KREDITOR akan mengembalikan kelebihan tersebut kepada DEBITOR setelah terlebih dahulu memperhitungkan hasil penjualan bersih dari BARANG dikurangi seluruh kewajiban pembayaran DEBITOR termasuk namun tidak terbatas pada tunggakan-tunggakan denda keterlambatan, sisa investasi DEBITOR atau BARANG berdasarkan PERJANJIAN, biaya notaris, biaya jasa hukum, biaya eksekusi, penyimpanan, pengangkutan, asuransi, perbaikan dan penjualan atau pelepasan BARANG dengan cara apapun juga dan biaya lainnya yang masih terhutang;
- 8.3.1.2.5. Apabila hasil penjualan BARANG tersebut tidak mencukupi maka kekurangan tersebut tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban DEBITOR untuk melunasinya kepada KREDITOR selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja bank setelah diberitahukan.
- 8.3.2. Selain dari upaya penjualan dan pengalihan hak yang dapat dilakukan KREDITOR, KREDITOR dapat dengan cara lain melepaskan (termasuk sewa kepada pihak ketiga), memakai (atau memutuskan untuk tidak melakukan apapun dari yang tersebut di atas) BARANG;
- 8.3.3. KREDITOR berhak menahan BPKB atas BARANG yang dijaminan oleh DEBITOR berdasarkan PERJANJIAN ini apabila terjadi Peristiwa Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.1 PERJANJIAN;
- 8.3.4. Mengambil tindakan-tindakan yang sesuai untuk mendapatkan kembali semua jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan PERJANJIAN ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua biaya hukum dan biaya jasa pengacara sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan PERJANJIAN ini dan setiap perjanjian yang disebut dalam atau dimaksudkan PERJANJIAN ini, dan memperoleh ganti rugi atas pelanggaran PERJANJIAN ini;
- 8.3.5. Melaksanakan hak-haknya terhadap DEBITOR dan/atau PENJAMIN, dan mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk melaksanakan setiap jaminan yang diberikan berkenaan dengan kewajiban-kewajiban DEBITOR dan/atau PENJAMIN tersebut;
- 8.3.6. Mengambil tindakan lain yang diizinkan berdasarkan PERJANJIAN ini atau berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- 8.4. DEBITOR setuju bahwa seluruh upaya sebagaimana dalam Pasal 8.2 dan Pasal 8.3 adalah kumulatif dan tidak bersifat eksklusif. Pelaksanaan salah satu atau lebih upaya hukum tersebut oleh KREDITOR tidak akan mengesampingkan pelaksanaan setiap upaya hukum lainnya.
- 8.5. DEBITOR setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar KREDITOR dapat mengakhiri PERJANJIAN ini atau setiap perjanjian lainnya yang dimaksud dengan PERJANJIAN ini tanpa harus mendapat persetujuan, perintah, keterlibatan atau intervensi pengadilan manapun ataupun pihak yang berwenang lainnya.
- 8.6. DEBITOR setuju, dengan atau tanpa suatu surat kuasa, untuk memberi KREDITOR kekuasaan dan wewenang yang tidak dapat diakhiri karena alasan-alasan yang termaktub dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau karena alasan apapun juga dan dengan hak substitusi untuk atas nama DEBITOR melakukan setiap tindakan yang diuraikan dalam Pasal 9.2.1 dan/atau khusus:
- 8.6.1. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atas BARANG kepada pihak lain atau kepada KREDITOR setiap saat dan dengan harga berapapun yang dianggap wajar oleh KREDITOR;
- 8.6.2. Setiap saat dan sewaktu-waktu KREDITOR atas kebijaksanaan sendiri, dapat mengagunkan dan menyerahkan segala atau semua kekuasaan yang diberikan kepadanya dengan surat ini, kepada orang atau pihak yang dianggap pantas;
- 8.6.3. Menerima dan menandatangani semua pembayaran dan mengeluarkan tanda terima yang diperlukan.
- 8.7. Atas pelaksanaan kewajiban DEBITOR dalam Pasal 8.2 dan upaya yang dilakukan KREDITOR dalam Pasal 8.3, baik yang belum atau mengakibatkan selesainya seluruh kewajiban DEBITOR berdasarkan PERJANJIAN ini dan perjanjian lainnya, maka:
- 8.7.1. DEBITOR setuju bahwa DEBITOR tidak akan, dan dengan ini melepaskan setiap dan semua hak untuk mengajukan keberatan berkenaan dengan hal-hal yang tersebut di atas atau mengajukan tuntutan terhadap salah satu BARANG dari KREDITOR atau pihak ketiga manapun;
- 8.7.2. DEBITOR setuju bahwa DEBITOR tidak akan menguasai BARANG tanpa seijin KREDITOR dan DEBITOR secara tegas tidak akan melakukan upaya hukum apapun termasuk tuntutan lebih lanjut kepada KREDITOR;
- 8.7.3. Tanpa membatasi kewajiban DEBITOR sebagaimana disebutkan dalam PERJANJIAN ini dan/atau dokumen (-dokumen) lainnya, DEBITOR bertanggung jawab atas segala biaya dan pengeluaran KREDITOR dalam melaksanakan hak-haknya berdasarkan PERJANJIAN ini. Setiap pengeluaran tersebut merupakan tambahan hutang yang harus dibayarkan oleh DEBITOR saat penagihan dan setiap saat, serta dapat ditagih oleh KREDITOR melalui satu atau lebih gugatan, jika perlu.

PASAL 9

PERNYATAAN DAN JAMINAN DEBITOR; PRASYARAT; KESEPAKATAN

- 9.1. DEBITOR dengan ini menyatakan dan menjamin KREDITOR bahwa:

- 9.1.1. DEBITOR: (1) merupakan badan usaha yang sah atau perorangan pribadi yang cakap melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan; (2) mempunyai wewenang penuh dan hak yang sah untuk menjalankan usaha yang sekarang sedang dan akan dijalankannya; (3) mempunyai wewenang penuh dan hak yang sah untuk bertindak mewakili DEBITOR; (4) memiliki kekayaan sendiri; (5) telah menerima dan akan memperbaharui



dan memperpanjang berlaku dan berkekuatan penuhnya semua perjanjian dari Pemerintah yang disyaratkan untuk melangsungkan, menyerahkan, dan melaksanakan semua kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini; dan (6) mempertahankan status keberadaannya serta usaha-usaha yang sekarang sedang akan dijalankannya;

- 9.1.2. Tidak ada undang-undang, peraturan, ketetapan, keputusan pengadilan atau badan administrasi, dan tidak ada ketentuan kontrak, perjanjian, kewajiban, atau dokumen lainnya yang mengikat atas atau berlaku terhadap DEBITOR atau setiap kekayaannya, yang akan dilanggar dengan diadakannya dan dilaksanakannya PERJANJIAN ini atau dengan dilaksanakannya salah satu ketentuan PERJANJIAN ini atau penggunaan BARANG;
- 9.1.3. DEBITOR telah memperoleh segala perjanjian yang perlu, termasuk persetujuan pasangan, persetujuan orang tua, persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) dan/atau komisaris, jika disyaratkan, untuk melangsungkan dan menyerahkan dan untuk melaksanakan segala kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini. Orang-orang yang menandatangani PERJANJIAN ini dan yang telah atau akan menandatangani setiap dokumen dan perjanjian lainnya atas nama DEBITOR, telah sah diberi kuasa untuk melakukannya;
- 9.1.4. Tidak ada wanprestasi berdasarkan perjanjian manapun di mana DEBITOR menjadi salah satu pihak atau yang mengikat setiap kekayaan DEBITOR yang telah atau dapat membawa akibat yang sangat merugikan kegiatan, hak milik atau keadaan keuangan DEBITOR, dan tidak ada sengketa, arbitrase atau tindakan administratif yang saat ini masih belum diputus atau yang mengancam DEBITOR atau PENJAMIN atau kekayaan mereka masing-masing yang telah atau dapat membawa akibat yang merugikan tersebut;
- 9.1.5. Neraca DEBITOR yang sudah diaudit, perhitungan laba ruginya yang terkait untuk masa tahun buku terakhir, neraca DEBITOR untuk setiap periode akuntansi interim selanjutnya serta perhitungan laba rugi yang berkaitan, yang seluruhnya telah dibenarkan oleh staf keuangan senior DEBITOR dan telah diserahkan kepada KREDITOR, dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip dan praktek-praktek akuntansi yang telah secara umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara konsisten. DEBITOR menjamin bahwa seluruh dokumen tersebut adalah lengkap, benar dan sesuai dengan hasil kegiatan usaha DEBITOR selama masing-masing periode yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Sejak tanggal masing-masing neraca, DEBITOR tidak mempunyai kewajiban atau tanggung-jawab, kontingen atau lainnya, atas pajak-pajak atau ikatan-ikatan di masa mendatang atau jangka panjang (termasuk kewajiban-kewajiban Pembiayaan Konsumen) yang tidak diungkapkan oleh, atau yang dicadangkan dalam neraca-neraca tersebut atau dalam catatan-catatannya atau yang diungkapkan dengan cara lain secara tertulis kepada KREDITOR. Sejak tanggal neraca masing-masing, tidak terdapat perubahan berarti yang merugikan dalam keadaan keuangan DEBITOR dari apa yang dinyatakan dalam neraca-neraca tersebut. Untuk menjalankan usaha yang sekarang sedang dan akan dijalankannya, untuk memiliki kekayaan sendiri, dan telah menerima dan akan memperbaharui dan memperpanjang berlaku dan berkekuatan penuhnya semua perjanjian dari Pemerintah yang disyaratkan untuk melangsungkan, menyerahkan keberadaannya sebagai badan hukum serta usaha-usaha yang sekarang sedang dan akan dijalankannya;
- 9.1.6. DEBITOR berkewajiban memberikan semua data, informasi, pernyataan dan dokumen yang berkaitan dengan PERJANJIAN ini sesuai dengan permintaan KREDITOR, serta menjamin kebenaran dan keaslian data, informasi, pernyataan, serta dokumen tersebut.

9.2. Kewajiban-kewajiban KREDITOR untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen serta menyerahkan BARANG kepada DEBITOR masing-masing tergantung dari dipenuhi dan dilaksanakannya secara memuaskan, sebagaimana ditentukan oleh KREDITOR setiap prasyarat-prasyarat di bawah ini sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja bank sebelum tanggal PERJANJIAN ditandatangani:

- 9.2.1. Kecuali jika ditentukan lain oleh KREDITOR secara tertulis, maka DEBITOR dengan ini menyetujui bahwa semua biaya mengenai PERJANJIAN ini dan perjanjian-perjanjian jaminan yang bertalian dengannya serta biaya lain yang langsung atau tidak langsung

timbul dari PERJANJIAN ini dan pelaksanaannya termasuk biaya notaris, biaya jasa hukum, biaya eksekusi, penyimpanan, pengangkutan, asuransi, perbaikan dan penjualan atau pelepasan BARANG dengan cara apapun juga dan biaya lainnya yang masih terhutang akan ditanggung dan dibayar oleh DEBITOR.

- 9.2.2. DEBITOR harus telah menyerahkan kepada KREDITOR semua salinan yang sama isinya dari Anggaran Dasar termasuk di dalamnya Akta Pendirian dan/atau Anggaran Rumah Tangga DEBITOR dan semua perubahannya, bersama semua persetujuan menteri atau lembaga berwenang atas akta-akta tersebut dan berita acara rapat Direksi/Pengurus/Perseo Aktif, rapat Dewan Komisaris/Pengawas/Perseo Pasif dan Rapat Umum Pemegang Saham/ Rapat Anggota yang mungkin berlaku untuk membuktikan kewenangan orang-orang yang menandatangani PERJANJIAN ini, dan setiap perjanjian, dokumen atau jaminan yang harus dibuat dan dilaksanakan oleh DEBITOR, dalam setiap hal dinyatakan sebagai benar dan tepat oleh Direksi/Pengurus/Perseo Aktif.
- 9.2.3. KREDITOR harus telah menerima lembar asli polis-polis asuransi dan kuitansi asli bukti premi asuransi telah dilunasi yang disyaratkan PERJANJIAN ini;
- 9.2.4. KREDITOR harus telah menerima dokumen-dokumen lain, dalam bentuk dan isi yang memuaskan KREDITOR, termasuk tetapi tidak terbatas pada pendapat dari segi hukum dari penasihat hukum DEBITOR, sebagaimana mungkin diminta KREDITOR; dan
- 9.2.5. Tidak terjadi dan masih berlangsung Peristiwa Wanprestasi, atau peristiwa yang dengan suatu penyampaian pemberitahuan atau lewatnya waktu atau kedua-duanya akan merupakan Peristiwa Wanprestasi.

9.3. DEBITOR sepakat dan setuju dengan KREDITOR bahwa selama DEBITOR masih mempunyai kewajiban berdasarkan PERJANJIAN ini, DEBITOR harus:

- 9.3.1. Tidak mengadakan tambahan; pengurangan; atau mengubah baik bentuk, fungsi, spesifikasi teknis, maupun mutu BARANG tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KREDITOR, kecuali untuk pemeliharaan peralatan secara tetap dan penggantian komponen karena pemakaian atau penggunaan yang wajar. Dalam hal dilakukan penambahan atau perubahan BARANG, maka setiap penambahan atau perubahan tersebut akan menjadi milik KREDITOR, kecuali ditentukan lain dalam PERJANJIAN ini. KREDITOR tidak diharuskan untuk memberi penggantian kepada DEBITOR untuk biaya penambahan atau perubahan tersebut pada BARANG serta DEBITOR dengan ini melepaskan segala hak untuk menuntut penggantian biaya tersebut;
- 9.3.2. Menyediakan bagi KREDITOR salinan yang disahkan mengenai informasi keuangan dan/atau data lainnya yang dari waktu ke waktu dapat diminta oleh KREDITOR

9.4. Untuk DEBITOR yang berbentuk badan hukum, DEBITOR harus:

- 9.4.1. Atas perubahan struktur modal atau atas diadakannya pengambilalihan, pemisahan, peleburan, penggabungan, atau transaksi sejenis lainnya oleh DEBITOR dengan pihak lain manapun:
- 9.4.1.1. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KREDITOR apabila jumlah hutang DEBITOR kepada KREDITOR mencapai 20% (dua puluh persen) dari seluruh nilai aset DEBITOR;
- 9.4.1.2. memberitahukan KREDITOR paling lambat 14 (empat belas) hari setelah perubahan tersebut apabila jumlah hutang DEBITOR kepada KREDITOR di bawah 20% (dua puluh persen) dari seluruh nilai aset DEBITOR;
- 9.4.2. Memberikan pemberitahuan kepada KREDITOR atas diadakannya suatu perubahan dalam manajemen Direksi/Pengurus/Perseo Aktif, pengurus senior, atau Dewan Komisaris/Pengawas/Perseo Pasif paling lambat 14 (empat belas) hari setelah perubahannya;

PASAL 10

KEWAJIBAN TANPA SYARAT DARI DEBITOR

- 10.1. DEBITOR dengan ini setuju bahwa kewajiban DEBITOR untuk membayar segala Hutang Pokok, Bunga, Denda Keterlambatan Pembayaran, Biaya Tambahan dan pembayaran lain berdasarkan PERJANJIAN ini dalam segala hal adalah mutlak dan tanpa syarat, sekalipun jika DEBITOR oleh sebab



apapun tidak dapat menggunakan BARANG.

- 10.2. KREDITOR dan DEBITOR setuju bahwa jika salah satu ketentuan PERJANJIAN ini ternyata batal, tidak sah atau tidak dapat secara lain diberlakukan, maka hal itu tidak akan membuat ketentuan-ketentuan selebihnya dari PERJANJIAN ini menjadi tidak sah. Oleh karena itu, KREDITOR dan DEBITOR harus segera menandatangani dokumen-dokumen tambahan yang mungkin perlu untuk memberikan kekuatan hukum pada ketentuan yang batal, tidak sah atau tidak dapat secara lain diberlakukan itu dengan cara yang bertujuan untuk mencapai maksud komersil yang dikehendaki dari ketentuan yang batal, tidak sah atau yang secara lain tidak dapat diberlakukan itu. Hutang pokok, bunga, denda, Biaya Administrasi Keterlambatan, biaya tambahan dan/atau biaya/pembayaran lain yang dibayarkan oleh DEBITOR tidak dapat dikembalikan, dan DEBITOR tidak akan berusaha memperoleh pembayaran itu kembali atau menuntut suatu perjumpaan hutang sehubungan dengan hal itu.

PASAL 11 JAMINAN LEBIH LANJUT

Atas biaya sendiri, DEBITOR akan segera menandatangani dan menyerahkan kepada KREDITOR segala dokumen lain dan melakukan tindakan lain yang mungkin diminta oleh KREDITOR agar dapat secara lebih efektif melaksanakan maksud dan tujuan PERJANJIAN ini.

PASAL 12 KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI

- 12.1. DEBITOR memberi kuasa kepada KREDITOR dan dengan ini KREDITOR berhak untuk membuat, menandatangani atau melakukan pembaharuan hutang (novasi) terhadap PERJANJIAN ini sehubungan dengan fasilitas pembiayaan (pinjaman) atau hal lain yang menurut KREDITOR perlu dilakukan perubahan, penambahan, atau pembaharuan atas PERJANJIAN ini.
- 12.2. Semua kuasa tersebut di dalam PERJANJIAN ini bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali dengan dasar atau alasan apapun juga, serta tidak berakhir karena sebab-sebab yang tercantum di dalam Pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maupun karena alasan/sebab apapun selama DEBITOR masih mempunyai hutang kepada KREDITOR, atau belum memenuhi semua kewajibannya kepada KREDITOR berdasarkan PERJANJIAN ini (kecuali penolakan oleh KREDITOR).

PASAL 13 PEMBATASAN UPAYA HUKUM DAN GANTI RUGI

Dalam hal apapun KREDITOR tidak bertanggung-jawab kepada DEBITOR atau orang atau badan lain atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat sesuatu, kerugian yang berkaitan, atau kerugian karena kehilangan keuntungan dalam bentuk apapun.

PASAL 14 PARA PENGANTAR; PENGALIHAN HAK

- 14.1. Semua hak dan kewajiban KREDITOR dan DEBITOR berdasarkan PERJANJIAN ini akan berlaku untuk kepentingan dari dan mengikat pihak-pihak yang menggantikan hak mereka dan pihak-pihak yang menerima pengalihan hak dari mereka masing-masing. DEBITOR tidak dapat mengalihkan hak dan kewajiban yang timbul dari PERJANJIAN ini kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KREDITOR.
- 14.2. Namun, semua piutang, tagihan atau hak lainnya dari KREDITOR terhadap DEBITOR yang timbul dari PERJANJIAN ini dapat dialihkan oleh KREDITOR kepada pihak manapun juga dengan cara cession, novasi, subrogasi, atau dengan cara lain dan dasar apapun juga serta dengan persyaratan yang ditetapkan sendiri oleh KREDITOR tanpa adanya kewajiban KREDITOR untuk menyampaikan pemberitahuandalam bentuk atau cara lain apapun, dan dengan ini DEBITOR menyatakan persetujuannya sekarang untuk nantinya, atas pengalihan piutang, tagihan atau hak lainnya tersebut.

PASAL 15 HUKUM YANG BERLAKU; DOMISILI

PERJANJIAN ini harus ditafsirkan dan berlaku sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia. Bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa di antara KREDITOR dan DEBITOR sehubungan dengan PERJANJIAN ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila musyawarah tersebut tidak menghasilkan keputusan yang diterima, maka KREDITOR dan DEBITOR setuju untuk menyelesaikannya di kantor panitera Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan atas domisili hukum KREDITOR yang meliputi kantor cabang KREDITOR, tanpa membatasi hak KREDITOR untuk mengajukan gugatan di dalam yurisdiksi lain manapun.

PASAL 16 LAIN-LAIN

- 16.1. Apabila terdapat lebih dari satu KREDITOR, maka para KREDITOR berhak:
- 16.1.1. Menunjuk dan dengan ini memberi kuasa kepada salah satu KREDITOR untuk menandatangani, mengurus serta melaksanakan segala hak, kepentingan dan tanggung jawab dan kewajiban para KREDITOR;
- 16.1.2. Atas jaminan dan angsuran secara pari passu dan proporsional berdasarkan jumlah pembiayaan masing-masing KREDITOR, namun setiap KREDITOR hanya bertanggung jawab atas kewajiban pembayarannya masing-masing.
- 16.2. DEBITOR berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada KREDITOR mengenai alamat yang akan digunakan untuk surat menyurat sehubungan dengan PERJANJIAN ini dan alamat baru setiap kali DEBITOR pindah alamat, khusus mengenai penagihan dan/atau tindakan lain yang dianggap perlu sebagai akibat dari kelalaian dan/atau tidak dipenuhinya kewajiban DEBITOR, maka pada waktu menggunakan hak-haknya berdasarkan PERJANJIAN ini dan/atau perjanjian lain yang dibuat antara DEBITOR dan KREDITOR, KREDITOR berhak untuk menghubungi DEBITOR melalui berbagai cara dan media komunikasi atas biaya DEBITOR. KREDITOR berhak memberikan informasi atau dokumen kepada pihak lain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan PERJANJIAN ini.
- 16.3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam PERJANJIAN beserta Syarat dan Ketentuan PERJANJIAN ini, dan setiap perubahan atas PERJANJIAN beserta Syarat dan Ketentuan PERJANJIAN ini, sebagaimana dianggap perlu oleh KREDITOR dan DEBITOR, hanya berlaku bilamana dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh KREDITOR dan DEBITOR atau wakil mereka yang sah, serta merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- 16.4. Apabila di kemudian hari KREDITOR dilarang oleh:
- hukum dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau,
 - institusi pemerintah Republik Indonesia, untuk memberikan fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, maka KREDITOR berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada DEBITOR. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan tertulis tersebut, DEBITOR wajib membayar lunas seluruh hutang, bunga dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh DEBITOR termasuk namun tidak terbatas pada biaya jasa hukum, biaya eksekusi, penyimpanan, pengangkutan, asuransi, perbaikan dan penjualan atau pelepasan BARANG dengan cara apapun juga dan biaya lainnya yang masih terhutang berdasarkan Perjanjian ini kepada KREDITOR.
- 16.5. PERJANJIAN ini memuat semua ketentuan dan syarat yang telah disetujui para pihak dan menggantikan semua pengaturan, perundingan, pengertian dan persetujuan sebelumnya antara para pihak.
- 16.6. Segala hak KREDITOR yang timbul berdasarkan PERJANJIAN ini, sehubungan dengan pelaksanaan dan/atau pemenuhan kewajiban DEBITOR, tetap ada dan mengikat DEBITOR walaupun KREDITOR tidak atau belum menggunakan haknya tersebut sebagaimana mestinya.
- 16.7. Dengan mengesampingkan ketentuan lain dalam PERJANJIAN ini yang mengatur sebaliknya dan dalam kaitannya dengan BARANG, KREDITOR dapat mengizinkan nama DEBITOR dan/atau pihak lain yang disetujui oleh DEBITOR sebagaimana disebutkan dalam PERJANJIAN (untuk selanjutnya disebut "PIHAK LAIN") untuk didaftarkan dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Dalam hal mana DEBITOR dan/atau PIHAK LAIN wajib menandatangani surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dalam bentuk dan isi yang disetujui oleh KREDITOR, dan menyerahkan BPKB asli dan dokumen pelengkap kepada KREDITOR yang akan menahannya sampai seluruh kewajiban DEBITOR kepada KREDITOR dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun BARANG didaftarkan atas nama DEBITOR dan/atau PIHAK LAIN, BARANG adalah milik dan kepunyaan KREDITOR sendiri secara eksklusif selama masa PERJANJIAN, dan DEBITOR dan/atau PIHAK LAIN tidak memiliki hak, titel dan kepentingan atasnya kecuali sebagaimana dinyatakan dengan tegas oleh PERJANJIAN ini. DEBITOR dan/atau PIHAK LAIN hanya mempunyai hak untuk menggunakan, dan selama masa PERJANJIAN ini masih berjalan, DEBITOR dan/atau PIHAK LAIN tidak berhak menjual, mengalihkan, menyewakan, atau menggunakan BARANG dengan cara apapun juga kepada pihak lain manapun.



- 16.8. DEBITOR menjamin bahwa PIHAK LAIN mematuhi segala syarat dan ketentuan dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan PERJANJIAN, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang terkait dengan BARANG, penggunaan dan pemeliharaan BARANG dan untuk selanjutnya DEBITOR dan/atau PIHAK LAIN tidak akan menghalang-halangi pelaksanaan hak dan kewajiban KREDITOR atas BARANG sesuai dengan PERJANJIAN ini.

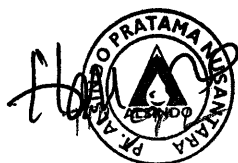
Apabila semua kewajiban DEBITOR berdasarkan PERJANJIAN ini dan/atau perjanjian lain yang di tandatangi oleh DEBITOR dengan KREDITOR terlaksana dengan baik, maka yang berhak mengambil BPKB asli dan dokumen pelengkap lainnya adalah DEBITOR sendiri, Penerima Kuasa dan Ahli Waris DEBITOR berdasarkan syarat dan ketentuan yang disetujui oleh KREDITOR. KREDITOR berhak menahan BPKB atas BARANG yang dijaminkan oleh DEBITOR berdasarkan PERJANJIAN ini apabila DEBITOR masih memiliki kewajiban (-kewajiban) (termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban pembayaran) terhadap KREDITOR berdasarkan PERJANJIAN ini dan/atau perjanjian (-perjanjian) lain yang di tandatangi oleh DEBITOR dengan KREDITOR.

- 16.9. DEBITOR dengan ini melepaskan seluruh hak untuk melakukan perjumpaan hutang (*set-off*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1425 sampai dengan pasal 1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan seluruh hak lain yang serupa dengan perjumpaan hutang (*set-off*).
- 16.10. KREDITOR berhak untuk setiap waktu melakukan perjumpaan hutang (*set-off*) atas sebagian atau seluruh pembayaran kewajiban DEBITOR, baik yang belum maupun yang telah jatuh tempo.
- 16.11. PERJANJIAN ini merupakan Perjanjian Pembiayaan dan tidak satu hal pun dalam PERJANJIAN ini akan ditafsirkan sebagai memberikan kepada DEBITOR sesuatu hak, kepemilikan, atau kepentingan dalam salah satu BARANG manapun.
- 16.12. Dalam hal KREDITOR tidak melaksanakan seluruh atau sebagian dari hak-haknya berdasarkan PERJANJIAN ini, maka hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu pelepasan atas hak.
- 16.13. Syarat dan Ketentuan PERJANJIAN ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 16.14. DEBITOR dengan ini menyatakan bahwa semua data dan informasi yang tertera di formulir ini beserta seluruh dokumen persyaratan pembiayaan adalah lengkap, benar serta sesuai dengan aslinya; dan dengan ini menyetujui dan mengizinkan KREDITOR untuk menghubungi sumber manapun guna memperoleh atau memeriksa keterangan-keterangan yang diperlukan. Lebih lanjut, DEBITOR menyetujui bahwa data, informasi, dan dokumen yang diberikan tersebut menjadi milik KREDITOR yang tidak perlu dikembalikan dan karenanya dapat digunakan oleh KREDITOR untuk segala keperluan terkait dengan kegiatan usaha, termasuk tetapi tidak terbatas untuk dapat diberikan kepada pihak ketiga antara lain dalam rangka proses survey, penagihan kewajiban konsumen, penawaran produk/jasa layanan; apabila terjadi perubahan, maka data terakhir yang akan dituangkan dalam PERJANJIAN dan selanjutnya DEBITOR menyatakan untuk tunduk dan terikat oleh persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

DEBITOR dan KREDITOR telah mengerti dan menyetujui setiap dan seluruh isi Syarat dan Ketentuan PERJANJIAN ini.

DEBITOR,

KREDITOR,



[Nama.....]

PT Toyota Astra Financial Services

[Nama : WANDYUDENRANTO
[Jabatan : SALES HEAD



LAMPIRAN ANGSURAN

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
KELAPA GADING
KOMPLEK KIRANA BOUTIQUE OFFICE BLOK
E1 NO.5 JALAN BOULEVARD RAYA NO.1
KELAPA GADING
JAKARTA - 14240
Telp. 021 - 1500550

No. Perjanjian : 2219467138
No. Pelanggan : 0008C20220903344
Nama Pelanggan : PT ALSINDO PRATAMA NUSANTARA
Hutang Pokok : 521,483,824
Bunga : 54,300,176
Jumlah Hutang Keseluruhan : 575,784,000

Ang. ke	Bunga	Pokok Hutang	Angsuran
1	0	15,994,000	15,994,000
2	2,921,345	13,072,654	15,994,000
3	2,845,795	13,148,204	15,994,000
4	2,769,808	13,224,191	15,994,000
5	2,693,383	13,300,616	15,994,000
6	2,616,515	13,377,484	15,994,000
7	2,539,204	13,454,796	15,994,000
8	2,461,445	13,532,554	15,994,000
9	2,383,237	13,610,762	15,994,000
10	2,304,577	13,689,422	15,994,000
11	2,225,463	13,768,536	15,994,000
12	2,145,891	13,848,108	15,994,000
13	2,065,860	13,928,139	15,994,000
14	1,985,366	14,008,633	15,994,000
15	1,904,407	14,089,592	15,994,000
16	1,822,980	14,171,019	15,994,000
17	1,741,082	14,252,917	15,994,000
18	1,658,711	14,335,288	15,994,000
19	1,575,864	14,418,135	15,994,000
20	1,492,538	14,501,461	15,994,000
21	1,408,731	14,585,268	15,994,000
22	1,324,439	14,669,560	15,994,000
23	1,239,660	14,754,339	15,994,000
24	1,154,391	14,839,608	15,994,000
25	1,068,630	14,925,369	15,994,000
26	982,372	15,011,627	15,994,000
27	895,617	15,098,382	15,994,000
28	808,360	15,185,639	15,994,000
29	720,598	15,273,401	15,994,000
30	632,330	15,361,669	15,994,000
31	543,551	15,450,448	15,994,000
32	454,259	15,539,740	15,994,000
33	364,451	15,629,548	15,994,000
34	274,124	15,719,875	15,994,000
35	183,275	15,810,724	15,994,000
36	91,901	15,902,098	15,994,000
Total :	54,300,176	521,483,824	575,784,000

DEBITOR

